

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра предпринимательского и корпоративного права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ИМУЩЕСТВА КОРПОРАЦИЙ

Б1.В.08

год набора – 2025

Код и наименование направления подготовки:	40.04.01 Юриспруденция
Уровень высшего образования:	магистратура
Направленность (профиль) ОПОП ВО:	Корпоративное право
Форма (формы) обучения:	очная, очно-заочная, заочная
Квалификация:	магистр

Москва – 2025

Программа одобрена на заседании кафедры предпринимательского и корпоративного права, протокол № 16 от «17» апреля 2025 года

Автор:

Микрюков В.А. – кандидат юридических наук, доцент кафедры предпринимательского и корпоративного права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Долгошеев Л.Г. – Директор ООО «ПФК»

В.А. Микрюков

Правовой режим имущества корпораций: рабочая программа / В.А. Микрюков – М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО.

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2025

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целями освоения дисциплины (модуля) «Правовой режим имущества корпораций» являются получение обучающимися углубленных научно-теоретических и прикладных знаний о правовом режиме имущества корпораций, а также формирование устойчивых навыков, необходимых для осуществления практической деятельности, связанной с установлением и реализацией особенностей правового режима различных видов имущества коммерческих и некоммерческих корпораций.

Данные цели достигаются путем решения следующих задач:

1) в области обучения:

– изучить состояние действующих законодательных и иных источников, определяющих правовой режим имущества корпораций; уяснить специальные понятия, используемые в правовом регулировании отношений при формировании, использовании, учете, реструктуризации и ликвидации имущества различных корпоративных организаций;

– проанализировать и обобщить судебную практику, выявляя характерные особенности типовых проблем; провести сравнительное исследование научных представлений по проблемам правового режима имущества корпораций.

2) в области воспитания:

– сформировать убеждение в необходимости постоянного углубления и обновления приобретенных знаний, способствовать формированию научного мышления, этики корпоративного поведения, повысить уровень правовой культуры.

3) в области развития:

– расширить возможности корпоративных юристов в организации и сопровождении процессов формирования и движения имущества корпораций, укрепить навыки практической работы по составлению различных гражданско-правовых документов, опосредующих приобретение, использование и отчуждение корпоративного имущества, развить аналитические способности работников правоохранительных органов для разрешения споров о правах на имущество корпораций, обеспечить достижение уровня подготовленности, необходимого и достаточного для занятия преподавательской и научной деятельностью.

Основные виды профессиональной деятельности, к которым осуществляется подготовка в рамках дисциплины:

- правотворческая;
- правоприменительная;
- экспертно-консультационная;
- организационно-управленческая;
- научно-исследовательская.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина Б1.В.08 «Правовой режим имущества корпораций» относится к обязательным дисциплинам вариативной (профильной) части профессионального цикла основной образовательной программы высшего профессионального образования «Корпоративное право» по направлению подготовки 40.04.01. Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»).

Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана с такими дисциплинами гуманитарного, социального и экономического цикла как «Сравнительное правоведение», «Актуальные проблемы права».

Приступая к изучению дисциплины «Правовой режим имущества корпораций», обучающийся должен свободно владеть основными понятиями и принципами корпоративного права, знать основные начала гражданского права, осознавать особенности места корпоративных отношений в предмете гражданско-правового регулирования, иметь необходимые представления о понятии и юридическом статусе корпораций, понимать содержание и значение таких базовых юридических конструкций и терминов, как «юридическое лицо», «организационно-правовая форма юридического лица», «коммерческая организация», «некоммерческая организация», «корпорация», «корпоративная организация», «имущество», «имущественные права» «имущественная обособленность», «состав имущества», «движимое имущество», «недвижимое имущество», «ценные бумаги», «активы», «доходы».

Поэтому для освоения дисциплины «Правовой режим имущества корпораций» обязательным является предшествующее изучение дисциплин: «Организационно-управленческая деятельность юриста», «Основы корпоративного права», «Актуальные проблемы корпоративного права», «Создание, реорганизация и ликвидация коммерческих корпораций».

Освоение дисциплины (модуля) «Правовой режим имущества корпораций» необходимо как предшествующее для изучения дисциплин: «Договоры в корпоративном праве», «Сделки с крупными пакетами акций», «Сделки корпораций, требующие специального порядка одобрения».

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

Процесс освоения дисциплины «Правовой режим имущества корпораций» направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций:

Профессиональные компетенции:

ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права,

ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Общая характеристика правового режима имущества корпораций	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Особенности правового режима имущества коммерческих корпораций	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической деятельности	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
Особенности правового режима имущества некоммерческих корпораций	ПК-2 Способен применять нормативные правовые акты в соответствующих сферах профессиональной деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права	ИПК 2.1 Знает правовые принципы и действующие нормативные правовые акты с учетом специфики отдельных отраслей права ИПК 2.2 Понимает особенности различных форм реализации права ИПК 2.3 Устанавливает фактические обстоятельства, имеющие юридическое значение ИПК 2.4 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы материального и процессуального права ИПК 2.5 Принимает обоснованные юридические решения и оформляет их в точном соответствии с нормами материального и процессуального права
Особенности правового режима отдельных видов имущества корпораций	ПК-3 Способен давать юридические консультации и заключения в различных сферах юридической	ИПК 3.1 Выявляет и формулирует наличие правовой проблемы ИПК 3.2 Знает и применяет правила оформления правового заключения и письменной консультации ИПК 3.3 Вырабатывает различные

	деятельности	варианты решения конкретных задач на основе норм права и полученных аналитических данных
--	--------------	--

В результате освоения дисциплины «Правовой режим имущества корпораций» обучающийся должен:

1) знать:

- современное состояние и перспективы развития корпоративного законодательства;
- значение понятийных категорий и существо юридических конструкций, посредством которых определяется правовой режим имущества корпораций;
- понятие, виды и особенности корпоративного имущества;
- требования к порядку приобретения, использования и отчуждения различных видов имущества корпораций;
- специфику правового режима имущества отдельных видов корпоративных организаций.

2) уметь:

- вести работу по организации и оформлению правовых связей в отношении корпоративного имущества;
- искать, анализировать, толковать и применять нормативные и иные источники, необходимые для моделирования различных ситуаций и решения правовых споров, связанных с определением особенностей правового режима имущества корпораций;
- выявлять и квалифицировать споры о правах на имущество корпораций;
- проводить правовую экспертизу правоустанавливающих документов на имущество корпораций.

3) владеть:

- способностями самостоятельной подготовки текстов различных договоров и односторонних документов, необходимых для формирования, использования, учета, реструктуризации и ликвидации имущества корпораций;
- опытом анализа материалов судебной практики по разрешению споров, связанных с приобретением и осуществлением прав на имущество корпораций;
- методикой выбора наиболее эффективных способов защиты прав на имущество корпораций.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

2.1. Тематические планы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часа для всех форм обучения. Форма промежуточного контроля – зачет, экзамен.

2.1.1. Тематический план для очной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образователь ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуто чной аттестации
			Лек- ции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	Общая характеристика правового режима имущества корпораций	2	2	4	-	-	16	Проблемная лекция, семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «Кейс-стади», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий
2	Особенности правового режима имущества коммерческих корпораций	2		4	-	-	10	Проблемная лекция, семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «мозговой штурм», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля – тестирование
3	Итого за 2 семестр:	2	2	8	-	-	26	Зачет	
4	Особенности правового режима имущества некоммерческих корпораций	3	2	4	-	-	30	Проблемная лекция, семинар-дискуссия, опрос, работа в	Интерактивное занятие. Устное собеседование.

								малых группах, брифинг, «мозговой штурм», практика публичного выступления	Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий
5	Особенности правового режима отдельных видов имущества корпораций	3		4	2	-	30	Проблемная лекция, семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «Кейс-стади», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля – тестирование
	Итого за 3 семестр:	3	2	8	2	-	60	Экзамен (36 ак.ч)	
	Всего по ОФО		2	12	2	-	86	Зачет, Экзамен (36 ак.ч)	

2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	Общая характеристика правового режима имущества корпораций	3	2	4	-	-	14	Проблемная лекция, семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «Кейс-стади»,	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения

								практика публичного выступления	письменные задания
2	Особенности правового режима имущества коммерческих корпораций	3		2	-	-	14	Проблемная лекция, семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «мозговой штурм», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля – тестирование
3	Итого за 3 семестр	3	2	6	-	-	28	Зачет	
4	Особенности правового режима имущества некоммерческих корпораций	4	2	4	-	-	32	Проблемная лекция, семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «мозговой штурм», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий
5	Особенности правового режима отдельных видов имущества корпораций	4		2	2	-	30	Проблемная лекция, семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «Кейс-стади», практика	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных

								публичного выступления	х заданий Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля – тестирование
	Итого за 4 семестр	4	2	6	2	-	62	Экзамен (36 ак.ч)	
	Всего по ОЗФО		2	12	2	-	90	Зачет, Экзамен (36 ак.ч)	

2.1.3. Тематический план для заочной формы обучения

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Триместр	Виды учебной деятельности и объем (в академических часах)					Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма промежуточной аттестации
			Лекции	ПЗ	ЛП	КРП	СР		
1	Общая характеристика правового режима имущества корпораций		2	4	-	-	30	Проблемная лекция, семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «мозговой штурм», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий
2	Особенности правового режима имущества коммерческих корпораций			2	-	-	30	Проблемная лекция, семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «мозговой штурм», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий Контрольная проверка уровня

									знаний по итогам модуля – тестировани е
3	Итого за 3 семестр	3	2	6	-	-	60	Зачет (4 ак.ч.)	
4	Особенности правового режима имущества некоммерческих корпораций	4	2	2	-	-	30	Проблемная лекция, семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «мозговой штурм», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий
5	Особенности правового режима отдельных видов имущества корпораций	4		2	2	-	25	Проблемная лекция, семинар-дискуссия, опрос, работа в малых группах, брифинг, «мозговой штурм», практика публичного выступления	Интерактивное занятие. Устное собеседование. Тестирование. Проверка выполнения письменных заданий Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля – тестирование
	Итого за 4 семестр	4	2	4	2	-	55	Экзамен (36 ак.ч)	
	Всего по ЗФО		2	10	2	-	115	Зачет (4 ак.ч.), Экзамен (36 ак.ч)	

2.2. Занятия лекционного типа

Тема № 1. Общая характеристика правового режима имущества корпораций

Содержание:

1. Понятие, признаки и правовая природа имущества корпораций.
2. Виды имущества корпораций.
3. Структура и состав имущества корпораций.
4. Права на имущество корпораций.
5. Основания и порядок формирования, учета, реструктуризации и ликвидации имущества коммерческих и некоммерческих корпораций.
6. Порядок, способы и пределы осуществления прав на имущество коммерческих и некоммерческих корпораций.

Задания для подготовки к лекции:

1. Повторить теоретический материал курса «Гражданское право» по темам «Юридические лица» и «Объекты гражданских прав».
2. Ознакомиться со структурой и содержанием основных нормативных актов, определяющих правовой статус коммерческих и некоммерческих корпораций.
3. Изучить систему нормативных правовых актов, определяющих особенности правового режима отдельных видов имущества корпораций.
4. Подобрать материалы судебной практики по спорам, связанным с реализацией прав на имущество корпораций.

Тема № 2. Особенности правового режима отдельных видов имущества коммерческих и некоммерческих корпораций

Содержание:

1. Правовой режим уставного капитала хозяйственных обществ, складочного капитала хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, паевого и неделимого фонда производственных кооперативов.
2. Специфика правового режима целевого капитала общественных организаций.
3. Формы и способы защиты прав на имущество корпораций.

Задания для подготовки к лекции:

1. Повторить теоретический материал курса «Гражданское право» по темам «Юридические лица» и «Объекты гражданских прав».
2. Ознакомиться со структурой и содержанием основных нормативных актов, определяющих правовой статус коммерческих и некоммерческих корпораций.
3. Изучить систему нормативных правовых актов, определяющих особенности правового режима отдельных видов имущества корпораций.
4. Подобрать материалы судебной практики по спорам, связанным с реализацией прав на отдельные виды имущества корпораций.

2.3. Занятия семинарского типа

Занятие 1. Общая характеристика правового режима имущества корпораций

Содержание:

1. Понятие и признаки имущества корпораций. Соотношение категорий «имущество корпораций», «активы корпораций», «корпоративные активы».
2. Отличия имущества корпораций от имущества некорпоративных организаций.
3. Классификация имущества корпораций. Правовые основы разграничения имущества корпораций на имущество коммерческих и некоммерческих корпораций.
4. Виды вещей, входящих в состав имущества корпораций.
5. Проблемы определения правового режима имущественных прав и иного имущества корпораций.
6. Структура имущества корпораций.
7. Уставный (складочный) капитал, фонды в составе имущества корпораций.
8. Нематериальные активы в составе имущества корпорации.
9. Основания и механизмы реструктуризации активов корпорации.
10. Последствия изменения состава имущества корпораций.
11. Природа и виды прав на имущество корпораций.
12. Благо и бремя корпоративной собственности.
13. Разграничение субъектов, обладающих правами на имущество корпораций, и лиц, реализующих права на имущество корпораций. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах имущества корпораций.
14. Основания возникновения, изменения и прекращения прав на имущество корпораций.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Вспомнить материал лекции, соответствующей теме практического занятия.
2. Усвоить содержание основных нормативных и правоприменительных актов по теме занятия.
3. Выяснить наиболее значимые доктринальные и судебные позиции по спорным вопросам.
4. Провести письменную классификацию видов имущества корпораций по различным основаниям, составить сравнительную таблицу.
5. Подготовиться к проведению интерактивной игры «дискуссионный клуб» по вопросам определения и разграничения субъектов, обладающих правами на имущество корпораций, и лиц, реализующих права на имущество корпораций.
6. Подобрать судебную практику по спорам о защите прав на нематериальные активы корпораций.
7. Подготовиться к обсуждению статьи Микрюкова В.А. Концепция

бенефициарной собственности и бремя деофшоризации российской экономики // Законодательство и экономика. 2014. № 7.

8. Решить указанные преподавателем задачи.

Занятие 2. Особенности правового режима имущества коммерческих корпораций

Содержание:

1. Основания и порядок формирования, учета, реструктуризации и ликвидации имущества хозяйственных товариществ и обществ, крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов. Оценка имущества коммерческих корпораций.

2. Правовой режим уставного капитала хозяйственных обществ, складочного капитала хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, паевого и неделимого фонда производственных кооперативов. Обязательное и добровольное формирование специальных фондов имущества коммерческих корпораций.

3. Закрепление особенностей формирования имущества коммерческих корпораций в учредительных документах.

4. Порядок, способы и пределы осуществления прав на имущество коммерческих корпораций.

5. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией имущества коммерческих корпораций.

6. Особенности реализации прав на имущество коммерческих корпораций со специальной правоспособностью.

7. Правовой режим имущества хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

8. Формы и способы защиты прав на имущество коммерческих корпораций. Субъекты, уполномоченные на защиту прав на имущество коммерческих корпораций.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Вспомнить материал лекции, соответствующей теме практического занятия.

2. Усвоить содержание основных нормативных и правоприменительных актов по теме занятия.

3. Выяснить наиболее значимые доктринальные и судебные позиции по спорным вопросам.

4. Подготовить заключение о значении категории «чистые активы».

5. Разработать раздел устава производственного кооператива о формировании и использовании неделимого и иных фондов.

6. Подготовить проекты документов, оформляющих процесс увеличения уставного капитала общества с ограниченной ответственностью за счет вклада третьего лица, принимаемого в состав участников общества.

7. Составить перечень коммерческих корпораций, законодательно

наделенных специальной правоспособностью.

8. Решить указанные преподавателем задачи.

Занятие 3. Особенности правового режима имущества некоммерческих корпораций

Содержание:

1. Основания и порядок формирования, учета, реструктуризации и ликвидации имущества некоммерческих корпораций.

2. Правовой режим целевого капитала общественных организаций.

3. Закрепление особенностей формирования имущества некоммерческих корпораций в учредительных документах.

4. Порядок, способы и пределы осуществления прав на имущество некоммерческих корпораций. Особенности контроля за соответствием использования имущества некоммерческих корпораций целям их деятельности.

5. Раскрытие некоммерческими корпорациями информации об источниках формирования их имущества.

6. Формы и способы защиты прав на имущество некоммерческих корпораций. Субъекты, уполномоченные на защиту прав на имущество коммерческих корпораций.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Вспомнить материал лекции, соответствующей теме практического занятия.

2. Усвоить содержание основных нормативных и правоприменительных актов по теме занятия.

3. Выяснить наиболее значимые доктринальные и судебные позиции по спорным вопросам.

4. Составить сравнительную таблицу оснований и порядка формирования имущества различных видов некоммерческих корпораций.

5. Разработать проект договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

6. Сделать заключение о значении категории «иностранный агент» для установления особенностей формирования имущества некоммерческих корпораций.

7. Подготовиться к обсуждению статьи: Лескова Ю.Г., Котов И.В. К вопросу об оптимизации системы источников формирования имущества некоммерческих организаций // Власть Закона. 2017. № 2. С. 43 – 52.

8. Решить указанные преподавателем задачи.

Занятие 4. Особенности правового режима отдельных видов имущества корпораций

Содержание:

1. Понятие, виды и состав недвижимого имущества корпораций. Особенности правового режима земельных участков, зданий, сооружений и

предприятий в составе недвижимого имущества корпораций.

2. Правовой режим животных и других особых объектов имущества корпораций.

3. Понятие, правовая природа и признаки корпоративных ценных бумаг. Классификация корпоративных ценных бумаг. Особенности правового режима отдельных видов корпоративных ценных бумаг.

4. Особенности правового режима денег, безналичных денежных средств и валютных ценностей в составе имущества корпораций.

5. Специфика приобретения, осуществления и защиты исключительных имущественных прав корпораций.

Задания для подготовки к практическому занятию:

1. Вспомнить материал лекции, соответствующей теме практического занятия.

2. Усвоить содержание основных нормативных и правоприменительных актов по теме занятия.

3. Выяснить наиболее значимые доктринальные и судебные позиции по спорным вопросам.

4. Разработать проект акта инвентаризации предприятия как имущественного комплекса, входящего в состав имущества корпорации.

5. Подготовиться к проведению интерактивной дискуссии по проблемам оборотоспособности недвижимого имущества корпоративных организаций.

6. Подготовить доклад по теме «Эволюция системы корпоративных ценных бумаг в российском праве: прошлое, настоящее, будущее».

7. Подготовиться к обсуждению статьи: Архипов В.В., Наумов В.Б. О некоторых вопросах теоретических оснований развития законодательства о робототехнике: аспекты воли и правосубъектности // Закон. 2017. № 5. С. 157 – 170.

8. Решить указанные преподавателем задачи.

Лабораторный практикум

«Особенности правового цифровых активов в составе имущества корпораций»

Содержание:

1. Понятие и виды цифровых активов в составе недвижимого имущества корпораций.

2. Специфика приобретения, осуществления и защиты прав корпораций на цифровые активы.

Задания для подготовки к лабораторному практикуму:

1. Подготовить электронные презентации и тексты устных выступления для раскрытия вопросов по теме занятия.

2. Сформулировать проект законодательного определения понятия цифровых активов корпорации.

2.4. Самостоятельная работа

В рамках освоения дисциплины «Правовой режим имущества корпораций» обучающиеся в магистратуре выполняют ряд самостоятельных заданий в рамках внеаудиторной работы.

Виды самостоятельной работы:

- поиск и изучение существующих доктринальных материалов;
- составление проектов документов;
- анализ и обобщение судебной практики;
- разработка алгоритма практических действий;
- подготовка презентаций;
- составление таблиц и схем;
- выполнение индивидуальных заданий;
- подготовка к деловым играм.

Модель самостоятельной работы по отдельным разделам и темам курса:

№ п/п	Наименование раздела дисциплины	Вид СР	Трудоемкость в часах для очной / очно- заочной / заочной форм обучения
1	Общая характеристика правового режима имущества корпораций	Развернутое схематическое изображение системы прав на имущество корпораций. Составление сравнительной таблицы отдельных видов имущества корпораций, выделяемых по различным основаниям классификации.	16/14/30
2	Особенности правового режима имущества коммерческих корпораций	Составление проекта решения собрания акционерного общества об увеличении уставного капитала за счет имущества общества Ознакомление с содержанием Федерального закона от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации», выявлении в нем положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции Анализ и обобщение практики разрешения судами споров о возмещении убытков, причиненных корпорации недобросовестными действиями лиц, осуществляющих функции их органов	10/14/30

		Разработка алгоритма практических действий и составление проектов документов, необходимых участнику для выхода из общества с ограниченной ответственностью и истребования действительной стоимости доли в уставном капитале	
3	Особенности правового режима имущества некоммерческих корпораций	Разработка алгоритма практических действий и составление проектов документов, необходимых для получения пожертвований, поступающих в состав имущества корпорации. Изучение доктринальных источников по вопросу о праве участника некоммерческого партнерства на получение стоимости имущества партнерства при выходе из него Выявление особенностей правового режима имущества кредитных потребительских кооперативов Подготовка обзора актов высших судебных инстанций РФ по спорам о правах членов жилищно-строительных кооперативов на жилые помещения в многоквартирных домах	30/32/30
4	Особенности правового режима отдельных видов имущества корпораций	Анализ и обобщение практики применения судами правил о несении корпорациями бремени содержания источников повышенной опасности Разработка договора аренды предприятия Подготовка проекта решения совета директоров акционерного общества о совершении крупной сделки по продаже производственного корпуса Выявление особенностей залога прав по договору банковского счета Поиск и изучение доктринальных материалов об особенностях осуществления и защиты принадлежащих корпорациям исключительных прав	30/30/25
ИТОГО			86/90/115

Особенностью самостоятельной работы в рамках заочной формы обучения является необходимость выполнения перечисленных выше заданий в течение всего семестра без получения дополнительных указаний

преподавателя. Лица, обучающиеся заочно, должны самостоятельно планировать время изучения тем в течение семестра.

III. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В качестве средств текущего контроля успеваемости для промежуточной аттестации могут использоваться следующие средства: устное собеседование, тестирование, проверка выполнения письменных заданий, рефератов, эссе.

В соответствии с пунктом 2.10 Положения о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА), утвержденного приказом от 25.08.2022 № 327, на последнем занятии модуля дисциплины контрольная проверка уровня знаний проводится в форме тестирования – процедуры, позволяющей объективно установить уровень учебных достижений обучающихся: теоретических знаний, интеллектуальных умений, практических навыков.

Темы рефератов и эссе:

1. Понятие и значение уставного капитала корпорации.
2. Ограничения прав на имущество корпораций.
3. Правовой режим обременения корпоративного имущества.
4. Бремя корпоративной собственности.
5. Защита корпоративного имущества от рейдерского захвата.
6. Формирование целевого капитала общественных организаций.
7. Проблемы управления нематериальными активами корпораций.
8. Осуществление и защита корпорациями принадлежащих им исключительных прав.

Примеры тестовых заданий:

1. Источниками формирования имущества корпораций являются:
 - А) заемные денежные средства
 - Б) добровольные денежные и иные имущественные взносы и пожертвования
 - В) вклады участников
 - Г) субсидии, субвенции и дотации
 - Д) налоги (сборы), пошлины и иные обязательные платежи
2. Объектами имущественных прав корпораций являются:
 - А) вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги
 - Б) безналичные денежные средства и бездокументарные ценные бумаги
 - В) работы и услуги
 - Г) интеллектуальные права
3. Формировать уставный капитал обязаны:
 - А) Хозяйственные общества
 - Б) Хозяйственные товарищества и партнерства

- В) Производственные кооперативы
- Г) Крестьянские (фермерские) хозяйства
- Д) Ассоциации (союзы)

4. Соотношение номинальной стоимости доли в уставном капитале и уставного капитала общества с ограниченной ответственностью определяет:

- А) размер доли
- Б) размер ответственности участника по обязательствам общества
- В) действительную стоимость доли
- Г) степень обязательного личного участия в деятельности общества

5. Часть стоимости чистых активов общества с ограниченной ответственностью, пропорциональная размеру доли в уставном капитале, определяет:

- А) действительную стоимость доли
- Б) номинальную стоимость доли
- В) размер дивиденда
- Г) размер ответственности участника по обязательствам общества

6. Прибыль производственного кооператива:

- А) распределяется между его членами в соответствии с их трудовым участием, если иной порядок не предусмотрен законом и уставом кооператива
- Б) не подлежит распределению между членами кооператива и используется для пополнения его неделимого фонда
- В) распределяется между его членами пропорционально размеру их паевых взносов
- Г) используется по указанию наблюдательного совета

7. Субъектами права собственности в общественных организациях являются:

- А) общественные организации, обладающие правами юридического лица
- Б) территориальные организации, входящие в состав союза (ассоциации) в качестве самостоятельных субъектов
- В) каждый отдельный член общественной организации соразмерно доле участия
- Г) структурные подразделения (отделения), осуществляющие свою деятельность на основе единого устава

8. Целевой капитал вправе формировать:

- А) общественные организации
- Б) некоммерческие корпорации
- В) автономные некоммерческие организации и некоммерческие партнерства
- Г) фонды и политические партии

9. Привлечение денежных средств физических лиц – членов кредитного кооператива (пайщиков):

- А) допускается на основании договоров передачи личных сбережений
- Б) не допускается
- В) допускается только в случаях, указанных в законе
- Г) допускается, если такая возможность предусмотрена уставом кооператива

10. Приобретение жилых помещений в собственность корпорации:

- А) допускается
- Б) не допускается
- В) допускается при условии предварительного перевода жилого помещения в нежилое
- Г) допускается при условии последующего использования жилого помещения для проживания сотрудников корпорации

11. Предприятием как объектом имущественных прав корпорации признается:

- А) имущественный комплекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности
- Б) совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, неразрывно связанных физически или технологически
- В) совокупность объединенных единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, расположенных на одном земельном участке
- Г) государственное и муниципальное унитарное предприятие

12. Железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы в составе имущества корпорации признаются:

- А) единым недвижимым комплексом
- Б) неделимой вещью
- В) недвижимой вещью
- Г) предприятием

Примеры модельных заданий для проведения текущего контроля:

1. Проведение интерактивной игры «дискуссионный клуб» по вопросам определения и разграничения субъектов, обладающих правами на имущество корпораций, и лиц, реализующих права на имущество корпораций.

Преподаватель выбирает несколько проблемных вопросов темы и определяет соответствующее количество пар обучающихся для проведения дискуссии. Участники каждой пары должны постараться защитить противоположные решения поставленной проблемы. Оставшиеся участники группы назначаются арбитрами, которые в каждой паре выступающих определяют победителя.

2. Проведение письменной контрольной работы посредством составления обучающимися справок-заключений по вопросу о практическом значении категории «чистые активы».

Один из участников группы оглашает подготовленную им справку-заключение. Если кто-либо из обучающихся по конкретному вопросу пришел содержательно иному ответу, то он также оглашает свою справку-заключение.

3. Составление проекта договора доверительного управления имуществом, составляющим целевой капитал.

Кто-либо из обучающихся представляет на обозрение изготовленный документ и оглашает его, поясняя, почему он использовал те или иные фразы, объясняя наличие или отсутствие в документе тех или иных документов. Если кто-либо понял задание иначе и составил содержательно иной документ, то он также оглашает свой документ.

4. Проведение контрольного письменного решения задач с последующим устным обсуждением решений.

Преподаватель ставит вопрос о необходимости подготовки решения задач задачи с позиций суда и каждого из участников спорных отношений, по возможности распределяет между обучающимися (с учетом их предпочтений) указанные позиции.

Вопросы для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины, а также для контроля самостоятельной работы обучающегося по отдельным разделам дисциплины:

1. Понятие и признаки имущества корпораций. Соотношение категорий «имущество корпораций», «активы корпораций», «корпоративные активы».

2. Отличия имущества корпораций от имущества некорпоративных организаций.

3. Классификация имущества корпораций. Правовые основы разграничения имущества корпораций на имущество коммерческих и некоммерческих корпораций.

4. Виды вещей, входящих в состав имущества корпораций.

5. Проблемы определения правового режима имущественных прав и иного имущества корпораций.

6. Структура имущества корпораций.

7. Уставный (складочный) капитал, фонды в составе имущества корпораций.

8. Нематериальные активы в составе имущества корпорации.

9. Основания и механизмы реструктуризации активов корпорации.

10. Последствия изменения состава имущества корпораций.

11. Природа и виды прав на имущество корпораций.

12. Благо и бремя корпоративной собственности.

13. Разграничение субъектов, обладающих правами на имущество корпораций, и лиц, реализующих права на имущество корпораций.

14. Раскрытие информации о бенефициарных владельцах имущества

корпораций.

15. Основания возникновения, изменения и прекращения прав на имущество корпораций.

16. Основания и порядок формирования, учета, реструктуризации и ликвидации имущества хозяйственных товариществ и обществ.

17. Основания и порядок формирования, учета, реструктуризации и ликвидации имущества крестьянских (фермерских) хозяйств, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов.

18. Понятие, виды, правовое значение оценки имущества коммерческих корпораций.

19. Правовой режим уставного капитала хозяйственных обществ, складочного капитала хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств, паевого и неделимого фонда производственных кооперативов.

20. Обязательное и добровольное формирование специальных фондов имущества коммерческих корпораций.

21. Закрепление особенностей формирования имущества коммерческих корпораций в учредительных документах.

22. Порядок, способы и пределы осуществления прав на имущество коммерческих корпораций.

23. Антимонопольный контроль за экономической концентрацией имущества коммерческих корпораций.

24. Особенности реализации прав на имущество коммерческих корпораций со специальной правоспособностью.

25. Правовой режим имущества хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.

26. Формы и способы защиты прав на имущество коммерческих корпораций. Субъекты, уполномоченные на защиту прав на имущество коммерческих корпораций.

27. Основания и порядок формирования, учета, реструктуризации и ликвидации имущества некоммерческих корпораций.

28. Правовой режим целевого капитала общественных организаций.

29. Закрепление особенностей формирования имущества некоммерческих корпораций в учредительных документах.

30. Порядок, способы и пределы осуществления прав на имущество некоммерческих корпораций.

31. Особенности контроля за соответствием использования имущества некоммерческих корпораций целям их деятельности.

32. Раскрытие некоммерческими корпорациями информации об источниках формирования их имущества.

33. Формы и способы защиты прав на имущество некоммерческих корпораций. Субъекты, уполномоченные на защиту прав на имущество коммерческих корпораций.

34. Понятие, виды и состав недвижимого имущества корпораций.

35. Особенности правового режима земельных участков, зданий,

сооружений и предприятий в составе недвижимого имущества корпораций.

36. Правовой режим животных и других особых объектов имущества корпораций.

37. Понятие, правовая природа и признаки корпоративных ценных бумаг.

38. Классификация корпоративных ценных бумаг. Особенности правового режима отдельных видов корпоративных ценных бумаг.

39. Особенности правового режима денег, безналичных денежных средств и валютных ценностей в составе имущества корпораций.

40. Специфика приобретения, осуществления и защиты исключительных имущественных прав корпораций.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4.1. Нормативные акты (в действующей редакции)

Библиотека Университета имени О.Е. Кутафина содержит все рекомендуемые нормативные акты, которые находятся в СПС «КонсультантПлюс» в читальном зале Университета имени О.Е. Кутафина.

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ // СЗ РФ. 05.12.1994, № 32, ст. 3301.

2. Федеральный закон от 04.08.2023 № 470-ФЗ (ред. от 25.12.2023) «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями» // СЗ РФ. 07.08.2023, № 32 (Часть I), ст. 6202.

3. Федеральный закон от 14.07.2022 № 255-ФЗ (ред. от 11.03.2024) «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» // СЗ РФ. 18.07.2022, № 29 (часть II), ст. 5222.

4. Федеральный закон от 01.04.2020 № 69-ФЗ «О защите и поощрении капиталовложений в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2020, № 14 (часть I), ст. 1999.

5. Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.08.2020, № 31 (часть I), ст. 5018.

6. Федеральный закон от 21.07.2014 № 213-ФЗ «Об открытии банковских счетов и аккредитивов, о заключении договоров банковского вклада хозяйственными обществами, имеющими стратегическое значение для оборонно-промышленного комплекса и безопасности Российской Федерации, и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ, 28.07.2014, № 30 (Часть I), ст. 4214.

7. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» // СЗ РФ. 5.07.2011, № 30 (ч. 1), ст. 4571.

8. Федеральный закон от 03.12.2011 № 380-ФЗ «О хозяйственных

партнерствах» // СЗ РФ. 05.12.2011, № 49 (ч. 5), ст. 7058.

9. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» // СЗ РФ. 20.07.2009, № 29, ст. 3627.

10. Федеральный закон от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» // СЗ РФ, 05.05.2008, № 18, ст. 1940.

11. Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих организаций» // СЗ РФ, 01.01.2007, № 1 (1 ч.), ст. 38.

12. Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» // СЗ РФ. 31.07.2006, № 31 (1 ч.), ст. 3434.

13. Федеральный закон от 30.12.2004 № 215-ФЗ «О жилищных накопительных кооперативах» // СЗ РФ. 03.01.2005, № 1 (часть 1), ст. 41.

14. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» // СЗ РФ. 15.12.2003, № 50, ст. 4859.

15. Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» // СЗ РФ. 20.07.1998, № 29, ст. 3400.

16. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» // СЗ РФ. 16.02.1998, № 7, ст. 785.

17. Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» // СЗ РФ. 03.08.1998, № 31, ст. 3813.

18. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // СЗ РФ. 28.07.1997, № 30, ст. 3594.

19. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ. № 17, 22.04.1996, ст. 1918.

20. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» // СЗ РФ. 13.05.1996, № 20, ст. 2321.

21. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» // СЗ РФ. 15.01.1996, № 3, ст. 145.

22. Федеральный закон от 08.12.1995 № 193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» // СЗ РФ. 11.12.1995, № 50, ст. 4870.

23. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» // СЗ РФ. 22.05.1995, № 21, ст. 1930.

24. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» // СЗ РФ. 01.01.1996, № 1, ст. 1.

25. Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // Ведомости СНД и ВС РФ, 14.01.1993, № 2, ст. 56.

26. Закон РФ от 19.06.1992 № 3085-1 «О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации» // Российская газета, № 136, 17.07.1997.

27. Федеральный закон от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности» // СЗ РФ, 05.02.1996, № 6, ст. 492.

28. Указ Президента РФ от 22.02.1992 № 179 «О видах продукции

(работ, услуг) и отходов производства, свободная реализация которых запрещена» // РГ. № 61, 16.03.1992.

29. Постановление Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» // СЗ РФ, 15.04.2019, № 15 (часть IV), ст. 1767.

30. Постановление Правительства РФ от 11.02.2005 № 68 «Об особенностях государственной регистрации права собственности и других вещных прав на линейно-кабельные сооружения связи» // СЗ РФ. 21.02.2005, № 8, ст. 650.

31. Приказ Минфина России от 28.08.2014 № 84н «Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов» // Российская газета, № 244, 2014.

32. Приказ Минюста РФ от 01.07.2002 № 184 «Об утверждении Методических рекомендаций по порядку проведения государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // Бюллетень Минюста РФ, № 11, 2002.

33. Приказ Минэкономразвития России от 01.08.2018 № 411 «Об утверждении типовых уставов, на основании которых могут действовать общества с ограниченной ответственностью», зарегистрировано в Минюсте России 21.09.2018 № 52201 // Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 24.09.2018.

34. Информационное письмо Банка России от 01.10.2020 № ИН-06-28/143 О рекомендациях по организации управления рисками, внутреннего контроля, внутреннего аудита, работы комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту в публичных акционерных обществах // Вестник Банка России, № 79, 07.10.2020.

35. Указание Банка России от 28.06.2019 № 5182-У «О дополнительных требованиях к процедурам предоставления акционерными обществами документов или копий документов в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», зарегистрировано в Минюсте России 09.08.2019 № 55542 // Вестник Банка России, № 55, 21.08.2019.

36. Указание Банка России от 31.03.2017 № 4335-У «Об установлении предельных значений размера сделок акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью, при превышении которых такие сделки могут признаваться сделками, в совершении которых имеется заинтересованность», зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2017 № 46460 // Вестник Банка России, № 43, 04.05.2017.

37. Положение об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П\э, зарегистрировано в Минюсте России 09.01.2019 № 53262 // Вестник Банка России, № 3, 22.01.2019.

38. Положение о порядке ведения кассовых операций с банкнотами и монетой Банка России на территории Российской Федерации (утв. Банком России 12.10.2011 № 373-П, зарегистрировано в Минюсте РФ 24.11.2011 №

22394 // Вестник Банка России, № 66, 30.11.2011.

39. Положение о правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России 19.06.2012 № 383-П, зарегистрировано в Минюсте России 22.06.2012 № 24667) // Вестник Банка России, № 34, 28.06.2012

40. Разъяснение ФКЦБФР при Правительстве РФ от 17.08.1995 № АЧ-731 «О порядке распределения дополнительных акций, выпущенных открытыми акционерными обществами в связи с переоценкой основных фондов» // Экономика и жизнь, № 34, 1995.

41. Доклад о концептуальных подходах к месту и роли депозитарной деятельности на современном рынке ценных бумаг (утв. Банком России № 01-04/804, ФКЦБ РФ № ДВ-4117, Минфином РФ № 05-01-01 01.07.1997) // Вестник Банка России, № 47, 23.07.1997.

4.2. Судебная практика

Все судебные акты опубликованы в СПС «КонсультантПлюс», которая размещена в читальном зале Университета имени О.Е. Кутафина.

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.12.2020 № 45 «О некоторых вопросах разрешения споров о поручительстве» // Российская газета, № 6, 15.01.2021.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.06.2020 № 6 «О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств» // Российская газета, № 136, 25.06.2020.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 7, 2019.

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 8, 2018.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 3, 2018.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 № 54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 3, 2018.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 № 7 (ред. от 07.02.2017) «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 5, 2016.

8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного Суда

РФ, № 8, 2015.

9. Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 № 28 «О некоторых вопросах, связанных с оспариванием крупных сделок и сделок с заинтересованностью» // Вестник ВАС РФ, № 6, 2014.

10. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица» // Экономика и жизнь (Бухгалтерское приложение), № 34, 2013.

11. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем» // Вестник ВАС РФ, № 9, сентябрь, 2011.

12. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 10, Пленума ВАС РФ № 22 от 29.04.2010 «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав» // Вестник ВАС РФ, № 6, июнь, 2010.

13. Постановление Пленума ВАС РФ от 18.11.2003 № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» // Вестник ВАС РФ, № 1, 2004.

14. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 90, Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» // Российская газета, № 19, 27.01.2000.

15. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 04.11.2002 № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 Гражданского кодекса Российской Федерации» // Вестник ВАС РФ, № 1, 2003.

16. Информационное письмо ВАС РФ от 31.05.2000 № 52 «Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с применением законодательства о валютном регулировании и валютном контроле» // Вестник ВАС РФ, № 7, 2000.

17. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 21.04.1998 № 33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам, связанным с размещением и обращением акций» // Вестник ВАС РФ, № 6, 1998.

18. Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел, связанных с садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями, за 2010 - 2013 год. (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 02.07.2014) // Не опубликовано. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

19. Обзор судебной практики по некоторым вопросам применения законодательства о хозяйственных обществах (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.12.2019) // Не опубликовано. Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

20. Обобщение судебной практики по корпоративным спорам о предоставлении информации хозяйственными обществами (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 15.11.2023) // Бюллетень Верховного Суда РФ, № 2, 2024.

4.3. Литература

а) Основная учебная и научная литература

1. Добрачев Д.В. Актуальные проблемы судебной практики в сфере корпоративного и предпринимательского права [Электронный ресурс]: монография / Д.В. Добрачев. – М. : Инфотропик Медиа, 2018. - 80 с. - ISBN 978-5-9998-0293-4. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

2. Корпоративное право: учебник / А.В. Габов, Е.П. Губин, С.А. Карелина и др.; отв. ред. И.С. Шиткина. М.: Статут, 2019. 735 с. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

3. Корпоративные отношения: комплексные проблемы теоретического изучения и нормативно-правового регулирования [Электронный ресурс] : монография / А. Н. Беседин, Е. Н. Ефименко [и др.] ; отв. ред. Е. Д. Тягай ; Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА). - М. : НОРМА, 2014. – Режим доступа : <https://new.znaniy.com/catalog/document?pid=433874>

4. Макарова О.А. Корпоративное право : учебник и практикум для вузов / О.А. Макарова, В.Ф. Попондопуло. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 484 с. — URL: <https://urait.ru/bcode/450448>

5. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е. А. Суханов. - 2-е изд., стер. - М. : Статут, 2016. - 456 с. - ISBN 978-5-8354-1132-0. – Режим доступа : <https://new.znaniy.com/catalog/document?pid=464025>

6. Шиткина И.С. Корпоративное право в таблицах и схемах: [Электронный ресурс] учебно-методическое пособие. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2025. 712 с. ISBN: 978-5-7205-1868-4 – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

б) Дополнительная литература

1. Богданов Е.В. Правовая природа безналичных денежных средств // Юрист. 2018. № 1. – С. 57-65. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

2. Глушецкий А.А. Уставный капитал акционерного общества и общества с ограниченной ответственностью: стереотипы и их преодоление. Экономический анализ норм корпоративного права. Москва: Статут, 2023. 264 с. Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

3. Гутников О.В. Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве: общие новеллы и недостатки правового регулирования // Предпринимательское право. – 2018. – № 1. – С. 48-60. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: <\\consultant\Consultant\cons.exe>, локальная сеть университета.

4. Корпоративное право : учебный курс / Е. Г. Афанасьева, В. Ю. Бакшинская [и др.] ; отв. ред. И. С. Шиткина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова (юрид. фак.). - М. : КноРус, 2011, 2015 - 1120 с. - Гриф УМО. - ISBN 978-5-406-01892-7. – Режим доступа : <http://megapro.msal.ru/MegaPro/Web> : – Режим доступа : СПС Гарант: \\garant\GarantClient\garant.exe, локальная сеть университета.

5. Лаптев В.А. Корпоративная собственность - юридический прием корпоративного права // Журнал предпринимательского и корпоративного права. – 2017. – № 2. – С. 62-68. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.

6. Микрюков В.А., Микрюкова Г.А. О понятии корпоративных отношений и принципах их гражданско-правового регулирования // Законодательство и экономика. – 2017. – № 2. – Режим доступа : СПС Гарант: \\garant\GarantClient\garant.exe, локальная сеть университета.

7. Цепов Г.В. О праве корпорации устанавливать размеры и порядок внесения имущественных взносов: контрактный подход // Закон. - 2018. - № 8. – С. 114-121. – Режим доступа : СПС Консультант Плюс: \\consultant\Consultant\cons.exe, локальная сеть университета.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа практики размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным

электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов, обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.; - № 240020711 от 14.03.2024 г. с 20.03.2024 г. по 19.03.2025 г.; - № 25021313 от 11.03.2025 с 20.03.2025 г. по 19.03.2026 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период

				доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-4/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-3/2025 от 29.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
2.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prilib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
3.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.; - № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.; - № SU-1494/2024 от 28.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-1/2025 от 21.03.2025 г. с 03.04.2025 г. по 02.04.2026 г.
4.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», договоры:

				- № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.; - № 210224/ИТ-Б-181 от 05.03.2024 г. с 18.03.2024 г. по 17.03.2025 г.; - № 180225/ИТ-Б-178 от 24.02.2025 г. с 18.03.2025 г. по 17.03.2026 г.
--	--	--	--	---

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-издательский центр ЗНАНИУМ», договоры: - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-3/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; № ЭР-2/2025 от 23.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.;

				- № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.; - № ЭР-2/2023 от 30.11.2023 г. с 01.01.2024 г. по 31.12.2024 г.; - № ЭР-1/2025 от 14.10.2024 с 01.01.2025 по 31.12.2025
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный читальный зал Российской государственной библиотеки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договоры: - № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.; - № 095/04/0025 от 26.02.2024 г. с 02.03.2024 г. по 01.03.2025 г.; - № 095/04/0019 от 24.02.2025 г. с 02.03.2025 г. по 01.03.2026 г.
4.	Образовательная платформа Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.; - № ЭР-1/2024 от 25.03.2024 г. с 03.04.2024 г. по 02.04.2025 г.; - № ЭР-2/2025 от 21.03.2025 с 03.04.2025 по 02.04.2025
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договоры: - № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.; - № ЭР-2/2024 от 29.03.2024 г. с 15.04.2024 г. по 14.04.2025 г.; - № ЭР-3/2025 от 09.04.2025 с 15.04.2025 г. по 14.04.2026 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры:

				- № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - № 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.; - № 32312506505 от 27.06.2023 с 03.07.2023 г. по 02.07.2024 г.; - № ЭР-3/2024 от 13.06.2024 с 04.07.2024 г. по 03.07.2025 г.
--	--	--	--	--

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации практики, оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № <u>31907848213</u> от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия

		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет-браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно-правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации практики задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся:

1. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д. 9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

- 1) Электронный читальный зал на 110 посадочных мест:
 - стол студенческий двухместный – 42 шт.,
 - стол студенческий трехместный – 7 шт.,
 - кресло для индивидуальной работы – 5 шт.,
 - стул – 79 шт.,
 - компьютер студенческий – 76 шт.,
 - проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
 - экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными

эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2) Читальные залы на 65 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 5 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 2 шт.,
- стул – 54 шт.,
- компьютер студенческий – 12 шт.

3) Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

2. Территория Библиотеки по адресу г. Москва, наб. Шитова, дом 72 корп. 3, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

Читальный зал на 62 посадочных места:

- стол студенческий двухместный – 31 шт.,
- стул – 25 шт.,
- компьютер студенческий – 16 шт.

3. Территория Библиотеки по адресу г. Москва ул. Бакунинская, дом 13 включает в себя:

Читальный зал на 30 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 12 шт.,
- стул – 30 шт.,
- ноутбук (с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета) – 7 шт.